

Manifestação Técnica — PL nº 2199/2026

Ofício: CVL nº 5115/2026 | **Órgão:** SMDE — Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico | **Data:** julho de 2026

Em atenção ao Ofício CVL nº 5115/2026, referente ao PL nº 2199/2026, de autoria do Vereador Felipe Michel, que isenta do pagamento de pedágio, nas vias expressas municipais Linha Amarela e Transolímpica, os condutores de veículos com sessenta anos ou mais, esta Subsecretaria posiciona-se em sentido **contrário** à proposta.

O PL concede a isenção ao condutor idoso, verificada a cada passagem, e impõe às concessionárias encargos de cadastramento e divulgação. A justificativa alega impacto orçamentário nulo, mas admite que a renúncia será equacionada por reequilíbrio econômico-financeiro — ônus que a Lei de Concessões atribui ao poder concedente ou aos demais usuários, via tarifa, prazo ou indenização (BRASIL. "Lei nº 8.987/1995", Congresso Nacional, 1995). Há ainda inexecuibilidade operacional: a cobrança eletrônica identifica o veículo, não o condutor, e verificar quem dirige exigiria parada incompatível com a pista automática que o próprio texto privilegia.

O impacto é relevante: as duas concessões arrecadaram cerca de R\$ 370 milhões de pedágio em 2024 (LAMSA. "Demonstrações Financeiras 2024", Lamsa, 2025; VIARIO. "Demonstrações Financeiras 2024", ViaRio, 2025) e 28,8% dos condutores habilitados do estado têm mais de sessenta anos (SENATRAN. "Condutores habilitados por UF e faixa etária", Ministério dos Transportes, 2025), projetando renúncia de dezenas de milhões de reais por ano. O PL chega logo após os acordos que pacificaram as concessões — Linha Amarela em junho de 2025, homologado pelo STF; Transolímpica em abril de 2026, com tarifa congelada em troca de quinze anos a mais de prazo — e reabriria equações recém-estabilizadas. O benefício é regressivo: 52,2% da população vive em domicílio sem automóvel (IBGE. "Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017-2018", IBGE, 2019), enquanto a gratuidade do transporte coletivo já ampara o idoso de forma focalizada.

A jurisprudência recente é pacífica: o STF julgou inconstitucional isenção de pedágio criada por lei parlamentar sem compensação (ADI 2.733) e o TJRJ, em fevereiro de 2026, declarou inconstitucional, por unanimidade, a Lei municipal nº 8.518/2024, de teor análogo. Para amparar o idoso motorista, o caminho compatível com os contratos é negociar desconto com cadastro prévio para maiores de 65 anos, a exemplo do modelo americano (NEW JERSEY TURNPIKE AUTHORITY. "Toll Discounts", NJTA, 2026). Esta Subsecretaria posiciona-se em sentido **contrário** ao PL nº 2199/2026.